

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1303/2535

นายประจวบ สร้อยนาค  
นายช้อง หมื่นวินาท

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้ตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยให้การว่าไม่ได้กู้เงินตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมิได้กู้เงินตามสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 ศาลต้องยกฟ้องโจทก์ จะพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยกู้เงินโจทก์ตามสัญญากู้ฉบับอื่นไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๙ จำเลยกู้เงินโจทก์ไป จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท ตกลงดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ชำระคืนในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๐ ครบกำหนดจำเลยไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้และดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กู้เงินโจทก์ตามฟ้อง จำเลยเคยกู้เงินของโจทก์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท โจทก์ให้จำเลยลงชื่อในหนังสือสัญญากู้ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อความ จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว โจทก์กรอกข้อความในสัญญากู้โดยจำเลยไม่ยินยอมเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันมีว่า จำเลยได้กู้เงินโจทก์จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโจทก์ก็นำสืบรับว่าการกู้เงินดังกล่าวเป็นคนละครวกับการกู้เงินตามฟ้อง โดยสัญญากู้เงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ทำที่บ้านนายประจวบ ชุ่มชื่น มีนายพิน คำชู เป็นพยาน ส่วนสัญญากู้ตามฟ้องเอกสารหมายเลข จ.๑ มีนายบุญมา เกิดชัย และนายสันต์ สาระพิษ เป็นพยาน ข้อเท็จจริงจึงเห็นได้ชัดว่า การฟ้องเรียกเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ มิใช่เป็นการฟ้องตามสัญญาที่จำเลยกู้เงินโจทก์ไปจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อฟังได้ว่าจำเลยมิได้กู้เงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ ศาลต้องยกฟ้องโจทก์ จะพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยกู้เงินโจทก์ตามสัญญาฉบับอื่นไม่ได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายปัญญา โต๊ะทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายอนันต์ โรจนเนืองนิตย์

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <u>แผนก</u> |  |
|-------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |  |
|-----------------------------|--|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|